BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***
Số: 1203 -QĐ/TWĐTN-TCKT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (ban hành kèm theo Quyết định số 423-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 29/01/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII);

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (ngày 18/02/2025);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Sửa đổi, bổ sung mục số 4 hướng dẫn về số lượng Ban Chấp hành đoàn các cấp, cụ thể như sau:

1.1. *Bỏ điểm b, khoản 4.4, mục 4 quy định về Đoàn khối các Cơ quan Trung ương, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.*

1.2. Bổ sung khoản 4.5, mục 4, cụ thể như sau:

"4.5. Đối với các đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn

a. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan đảng Trung ương: Ban Chấp hành có từ 15 đến 21 ủy viên; Ban Thường vụ có từ 05 đến 07 ủy viên và không quá 02 Phó Bí thư.

b. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ: Ban Chấp hành có từ 21 đến 59 Ủy viên; Ban Thường vụ có từ 07 đến 19 Ủy viên và không quá 04 Phó Bí thư.

c. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quốc hội: Ban Chấp hành có từ 09 đến 15 Ủy viên; Ban Thường vụ có từ 03 đến 05 Ủy viên và không quá 02 Phó Bí thư.

d. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương: Ban Chấp hành có từ 15 đến 21 ủy viên; Ban Thường vụ có từ 05 đến 07 ủy viên và không quá 02 Phó Bí thư.

đ. Trường hợp đặc biệt, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ủy quyền cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn thống nhất với Cấp ủy các khối trực thuộc Trung ương quyết định."

2. Sửa đổi, bổ sung tại điểm b, khoản 5.2, mục 4 như sau:

"b. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện, đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở

- Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc đoàn cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy và con dấu như đoàn cấp huyện.

- Đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở (gọi tắt là đoàn cấp trên cơ sở) có nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, con dấu, nhiệm kỳ như đoàn cấp huyện và trực thuộc sự quản lý, chỉ đạo của đoàn cấp huyện *hoặc đoàn cấp tỉnh và tương đương.*"

3. Sửa đổi, bổ sung mục 14 như sau:

"3.1. Sửa đổi điểm b, khoản 14.1, mục 14 như sau:

"b, Số lượng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư đoàn khối do Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh thống nhất với cấp ủy căn cứ vào cơ cấu tổ chức, tình hình thực tế của đơn vị."

3.2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 14.4, mục 14 như sau:

"b. Đoàn đại học quốc gia, *đại học vùng, đại học*.

- Là cấp bộ đoàn tương đương cấp huyện do ban thường vụ tỉnh, thành đoàn ra quyết định thành lập; có nhiệm vụ, quyền hạn, con dấu như đoàn cấp huyện và có một số nhiệm vụ, quyền hạn do cấp bộ đoàn thành lập quy định.

- Nhiệm kỳ đại hội 5 năm 1 lần.

c. Ban cán sự đoàn đại học quốc gia; *đoàn đại học vùng, đai học.*

- Do ban thường vụ tỉnh, thành đoàn quyết định thành lập, có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại mục 14.3, Điều 22, Khoản 3, điểm a của Hướng dẫn này và có một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do cấp bộ đoàn thành lập quy định.

- Nhiệm kỳ là 5 năm 1 lần."

4. Sửa đổi mục số 24 về thẩm quyền quyết định kỷ luật như sau:

4.1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 24.1:

" b. Thẩm quyền kỷ luật đối với cá nhân:

- Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

- *Ban Thường vụ Trung ương Đoàn có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật đối với Bí thư, Phó Bí thư đoàn cấp tỉnh không phải là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.*

- *Ban Bí thư Trung ương Đoàn có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật cảnh cáo, cách chức, khai trừ (nếu còn là đoàn viên) đối với Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh.*

- *Ban Thường vụ đoàn cấp tỉnh, huyện* có thẩm quyền quyết định các hình

thức kỷ luật đối với Bí thư, Phó Bí thư đoàn cấp dưới; quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo, cách chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ đoàn cấp dưới *(trừ các đồng chí thuộc thẩm quyền kỷ luật của các cơ quan lãnh đạo cấp trên).”*

4.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 26.2, mục 26 như sau:

“26.2. Về quy trình kỷ luật cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm pháp luật *đã bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên.*

a. Trường hợp cán bộ đoàn, đoàn viên vi phạm pháp luật đã bị áp dụng mức hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án thì bí thư (hoặc phó bí thư) của cấp bộ đoàn có thẩm quyền ký quyết định kỷ luật “khai trừ” (nếu cán bộ đoàn còn là đoàn viên), “cách chức” (cách chức tất cả các chức vụ trong đoàn, nếu cán bộ đoàn không còn là đoàn viên), không phải thực hiện các thủ tục xét thi hành kỷ luật như thông thường.

b. Nếu cán bộ đoàn vi phạm thuộc thẩm quyền quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, *Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ủy quyền để Ban Bí thư Trung ương Đoàn* quyết định kỷ luật “khai trừ” (nếu cán bộ đoàn còn là đoàn viên), “cách chức” (cách chức tất cả các chức vụ trong đoàn, nếu cán bộ đoàn không còn là đoàn viên) mà không phải thực hiện các thủ tục xét thi hành kỷ luật như thông thường.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương và các ban, đơn vị thuộc cơ quan Trung ương Đoàn căn cứ quyết định thi hành.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ THỨ NHẤT



Bùi Quang Huy

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tổ chức TW, Uỷ ban Kiểm tra TW, Ban Tuyên giáo và Dân vận TW, Ban Nội chính TW, Văn phòng TW Đảng;
- BTV các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc;
- Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn;
- Lưu TCKT, VP.

(để báo cáo)